

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6990/2542

คຸຣຸສກາ
ຫ້າງຜູ້ນສ່ວນຈຳກັດເຂາພາຜົນໜີກເຄຮະ
ແລະວິສວກຣຣມ ກັບພວກ

ໂຈທັກ

ຈຳເລຍ

ປ.ພ.ພ. ມາຕຣາ 388, ມາຕຣາ 391

ตามหนังสือข้อตกลงดังกล่าวข้อ 17 ระบุถึงการเลิกข้อตกลงว่า ถ้าผู้รับ
โครงการไม่ดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อผูกพันในข้อตกลง
แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดภายในกำหนด 90 วัน ถือว่าข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง โดยมีต้องบอก
กล่าวให้ผู้รับโครงการทราบ คຸຣຸສກາจะสรรหาผู้จะรับเป็นผู้รับโครงการอื่นต่อไป หลังจาก
ຈຳເລຍไม่ยอมโอนบ้านตัวอย่างพร้อมที่ดินให้ໂຈທັກแล้ว ต่อมาโครงการเคหะ
สงเคราะห์ดังกล่าวประสบความล้มเหลว ໂຈທັກได้จัดให้ ผู้อื่นเข้าดำเนินการ
ส่วนຈຳເລຍได้นำป้ายโครงการออกแล้วใช้ชื่อหมู่บ้านเดชาดำเนินการต่อมา และตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2530 ถึงเดือนมกราคม 2535 ໂຈທັກและຈຳເລຍทั้งสองก็ไม่ได้ติดต่อกัน
ทางเอกสารเลย รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า
ทั้งໂຈທັກและຈຳເລຍทั้งสองต่างไม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหนังสือข้อตกลงต่อไป
หนังสือข้อตกลงดังกล่าวย่อมยกเลิกกันโดยปริยาย ໂຈທັກจึงไม่มีสิทธิที่จะบังคับ
ให้ຈຳເລຍทั้งสองชำระหนี้ตามหนังสือข้อตกลงที่เลิกกันไปแล้วได้

ตามหนังสือข้อตกลงดังกล่าวข้อ 17 ระบุถึงการเลิกข้อตกลงว่า ถ้าผู้รับ
โครงการไม่ดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อผูกพันในข้อตกลง
แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดภายในกำหนด 90 วัน ถือว่าข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง โดยมีต้องบอก
กล่าวให้ผู้รับโครงการทราบ ครุสภาจะสรรหาผู้จะรับเป็นผู้รับโครงการอื่นต่อไป หลังจาก
จากจำเลยไม่ยอมโอนบ้านตัวอย่างพร้อมที่ดินให้โจทก์แล้ว ต่อมาโครงการเคหะ
สงเคราะห์ดังกล่าวประสบความล้มเหลว โจทก์ได้จัดให้ ผู้อื่นเข้าดำเนินการโครงการ
ส่วนจำเลยได้นำป้ายโครงการออกแล้วใช้ชื่อหมู่บ้านเดชาดำเนินการต่อมา และตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2530 ถึงเดือนมกราคม 2535 โจทก์และจำเลยทั้งสองก็ไม่ได้ติดต่อกัน
ทางเอกสารเลย รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า
ทั้งโจทก์และจำเลยทั้งสองต่างไม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหนังสือข้อตกลงต่อไป หนังสือ
ข้อตกลงดังกล่าวย่อมยกเลิกกันโดยปริยาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะบังคับ
ให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามหนังสือข้อตกลงที่เลิกกันไปแล้วได้

(สรุปพล เจียมจุไร-ธีระจิต ไชยาคำ-บัญชา สหเกียรติมนตรี)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายนารถพงษ์ สุขะปุ่นณพันธ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายนิก หนูเจริญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ